

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-138	요구일자	2024.12.27.	처분종류	현지조치
처분대상부서	△△△△△사무소	조치부서	△△△△△사무소	회신기일	2025.02.27.
건 명	2024년 제2차 해외사무소 감사 - 임차계약서 작성 미흡 -				

1. 업무개요

△△△△△사무소 파견직원은 「해외사무소 운영규정 시행세칙」 제 33조에 따라 현지 주택을 임차하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「해외사무소 운영규정 시행세칙」에 따르면, 한국국제협력단은 해외사무소의 직원에게 정해진 주택임차료 상한선에서 실주택임차료를 지원하되, 임차계약은 제33조 8항에 의하여 특별한 사유가 없는 한 당해 해외사무소 명의로 체결해야 한다. 또한 임차계약서를 작성할 시 「해외사무소 파견직원 복무 및 지원 업무매뉴얼」에 따라 표준 주택임차계약서 양식을 활용하여 적의 계약하되, 계약서상 주택유지비, 공공요금 등의 비용은 직원 부담으로 명시되어 있어야 하며 가급적 외교관 조항을 포함해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사 결과, △△△△△사무소의 모든 임차계약이 해외사무소 명의로 체결되어있었다. 그러나 일부 계약서에는 거주인(입주자)의 서명이 누락되어 있었으며 △△△ YP의 임차계약서상에는 계약일자가 누락 된 것이 확인되었다. 이는 모두 표준주택임차계약서 양식을 준용하지 않은 것으로 향후 거주인의 법적 권리 보호 및 계약의 유효성, 책임소재의 명확성 확보를 위하여 표준양식 활용이 필요하다.

4. 조치할 사항

△△△△△사무소는 표준 임차계약서 양식을 준수하여 계약체결 시 법적효력과 책임소재가 명확히 확인될 수 있도록 유의하여 주시기바랍니다. (현지조치)

감사종류	종합감사
------	------